



3.- VIAS LOCALES				
	Avenida Pedro Aguirre Cerda Calle Santa Clara / Guillermo Subiabre	11 metros	1 metro de ensanche	10 metros
	Los Chercanes Carretera General San Martín / Isluga	11 metros	1 metro de ensanche	10 metros
	República de Estados Unidos Salvador Allende / Jorge Inostroza Oriente	11 metros	1 metro	10 metros
	Calle santa Clara Avenida El Salto / 200metros al oriente de Calle Palacio Riesco	15 metros	15 metros	—

~~Carlos Cuadrado Prats, Alcalde.~~

~~Municipalidad de Lo Barnechea~~

(IdDO-900012)
~~DEJA SIN EFECTO DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE FUERON REESTABLECIDAS POR LEY 20.791~~

~~Núm. 2.523.- Lo Barnechea, 24 de abril de 2015.~~

~~Vistos:~~

~~Lo dispuesto en el Artículo Transitorio de la ley 20.791 y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63, letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;~~

~~Teniendo presente:~~

~~a) Que el 29 de octubre de 2014 entró en vigencia la ley Nº 20.791, cuyo artículo transitorio declara de utilidad pública todos aquellos terrenos que fueron destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las leyes Nºs 19.939 y 20.331.~~

~~b) Que el inciso segundo del artículo transitorio de la ley Nº 20.791 señala que la municipalidad podrá dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública que incluyan en una nómina aprobada por decreto en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la citada ley.~~

~~c) Que mediante la DDU 279, circular Ord. Nº 654 de fecha 18 de diciembre de 2014, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, informó sobre el procedimiento de desafectación regulado por el artículo transitorio.~~

~~d) Que la municipalidad ha considerado pertinente incorporar en esta nómina aquellos terrenos, declarados de utilidad pública por el mencionado artículo transitorio, que tienen anteproyectos aprobados y/o permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales.~~

~~Decreto:~~

~~1.- Déjase sin efecto las declaratorias de utilidad pública para circulaciones reestablecidas mediante el artículo transitorio de la ley Nº 20.791, que se individualizan en la nómina siguiente:~~

~~a) Nómina de vías y sus tramos cuya declaratoria de utilidad pública se deja sin efecto y que en este acto se aprueba:~~

CODIGO P.R.C.	NOMBRE VIA	TRAMO		OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA	
L13	CAMINO TURÍSTICO (EL TAIHUEN)	MEDIO PERFIL SUR DESDE EL RADAL	MEDIO PERFIL SUR HASTA AV. LA DEHESA	VIA LOCAL CUYA DECLARATORIA FUE REESTABLECIDA POR LEY 20791 Y QUE POR ESTE ACTO SE DEJA SIN EFECTO SOLO MEDIO PERFIL SUR DE 10 MTS DE ANCHO DELIMITADO EN POLIGONO A-B-C-D-A GRAFICADO EN PLANO DE DETALLE ADJUNTO AL PRESENTE DECRETO.

2. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Luis Felipe Guevara Stephens, Alcalde.- Vivian Barra Peñaloza, Secretario Municipal.

Municipalidad de Paine

(IdDO 900019)

DECLARA LA DESAFECTACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA LOS TERRENOS QUE HUBIEREN SIDO DESTINADOS POR UN PLAN REGULADOR O SECCIONAL A CIRCULACIONES, PLAZAS Y PARQUES, INCLUIDOS SUS ENSANCHES, CON ANTERIORIDAD A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES Nºs 19.939 Y 20.331

Núm. 1.661.- Paine, 27 de abril de 2015.

Vistos:

- Ordenanza Plan Regulador Comunal de Paine.
- Decreto exento Nº 823, de fecha 4 de abril de 2014, que promulgó la aprobación del Proyecto de Modificación del Plan Regulador Comunal de Paine.

- Memorándum Nº 175, de fecha 24 de abril de 2015, de Dirección de Obras Municipal a Sr. Alcalde, solicitando decretar y publicar nómina con las declaratorias destinadas a vialidad comunal, que habiendo sido restablecidas por la Ley Nº 20.791, se considera necesario desafectar, con su autorización ordenando decretar.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Art. 2.1.11.
- Las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

- Que la Dirección de Obras Municipales, en su memorándum Nº 175, de fecha 24.04.2015, solicitó decretar y publicar nómina con las declaratorias destinadas a vialidad comunal, que habiendo sido restablecidas por la Ley Nº 20.791, se considera necesario desafectar.

- Que el artículo transitorio de la Ley Nº 20.791, que dispone que la municipalidad respectiva podrá dejar sin efecto las declaratorias de utilidad pública derivadas de sus disposiciones, mediante nómina aprobada por decreto, es que se solicita a Ud. tenga a bien decretar la nómina de las vías antes mencionadas, con la finalidad de poder excluir, desde esa fecha, las declaratorias dejadas sin efecto, en los correspondientes certificados de informaciones previas.

- Que la declaratoria de utilidad pública alcanza a todos aquellos terrenos con tales destinos, consultados en los planes reguladores vigentes al 13.02.2004, fecha de publicación de la Ley Nº 19.939, y aquellas vigentes al 12.02.2009, fecha de publicación de la Ley Nº 20.331, aun cuando dichos planes hubiesen sido modificados o derogados posteriormente.

Decreto:

1º.- Declárese la desafectación de utilidad pública los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes Nºs 19.939 y 20.331, descritos en la siguiente nómina:

LOCALIDAD DE PAINE					
NOMBRE VÍA	CATEGORÍA	Nº TRAMO	TRAMO	ANCHO OFICIAL	APERTURA O ENSANCHE
CONCEPCION	SERVICIO	1	AVDA. DEL VILLAR HASTA 50 METROS AL ORIENTE	15	APERTURA
JUSTIFICACION:					
- De acuerdo a DDU 279 de fecha 29.10.2014, se justifica la solicitud de desafectación de este tramo, en atención a que la Municipalidad detecta incongruencias entre las afectaciones a utilidad pública actualmente vigentes (Modificación al Plan Regulador Comunal de fecha 12.02.2015) y la declaratoria que es consecuencia del artículo transitorio de la Ley Nº 20.791, por lo que no es pertinente utilizar.					
- De igual forma, no genera continuidad de vías respecto a nueva área urbana normada, por lo que no se justifica mantener dicha afectación.					



NOMBRE VÍA	CATEGORÍA	N° TRAMO	TRAMO	ANCHO OFICIAL	APERTURA O ENSANCHE
NUEVA SEIS	COLECTORA	2	AVDA. DARIO PAVEZ HASTA 100 METROS AL SUR	30	ENSANCHE AMBOS COSTADOS
JUSTIFICACION:					
- De acuerdo a DDU 279 de fecha 29.10.2014, se justifica la solicitud de desafectación de este tramo, en atención a que la Municipalidad detecta incongruencias entre las afectaciones a utilidad pública actualmente vigentes (Modificación al Plan Regulador Comunal de fecha 12.02.2015) y la declaratoria que es consecuencia del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, por lo que no es pertinente utilizar. - De igual forma, no genera continuidad de vías respecto a nueva área urbana normada, por lo que no se justifica mantener dicha afectación.					

LOCALIDAD DE HOSPITAL					
NOMBRE VÍA	CATEGORÍA	N° TRAMO	TRAMO	ANCHO OFICIAL	APERTURA O ENSANCHE
NUEVA DOS	SERVICIO	3	DESDE LOS AROMOS HASTA AVDA. DIEGO PORTALES	15	APERTURA
JUSTIFICACION:					
- De acuerdo a DDU 279 de fecha 29.10.2014, se justifica la solicitud de desafectación de este tramo, en atención a que la Municipalidad detecta incongruencias entre las afectaciones a utilidad pública actualmente vigentes (Modificación al Plan Regulador Comunal de fecha 12.02.2015) y la declaratoria que es consecuencia del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, por lo que no es pertinente utilizar. Lo anterior, en consideración a vías de mayor categoría a menos de 100 metros de distancia, que permiten mejorar la propuesta de capacidad vial del plan vigente. - Se complementa además, considerando que la mayor parte del tramo se encuentra ejecutado a la fecha y mantener la afectación va en directo perjuicio de edificaciones y barrios consolidados.					

2°.- Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y remítase el presente decreto a las Direcciones Municipales que corresponda; hecho, archívese.- Sebastián Camiruaga Marshall, Administrador Municipal.- Francisco Llanos Clavijo, Secretario Municipal (S).

Municipalidad de San Miguel

(IdDO 900014)
~~APRUEBA NÓMINA QUE ESTABLECE LA DESAFECTACIÓN DE LAS DECLARATORIAS DESTINADAS A CIRCULACIONES, PLAZAS Y PARQUES~~

~~Núm. 831 exento.- San Miguel, 22 de abril de 2015.~~

~~Vistos:~~

~~1. Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobado por decreto exento N° 2.401 de 16 de noviembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de 28 de noviembre de 2005 y sus posteriores modificaciones.~~

~~2. Decreto exento N° 1.554, de 28 de julio de 2011, que asigna nuevas normas urbanísticas a terrenos que indica, publicado en el Diario Oficial de 18 de octubre de 2011.~~

~~3. Acuerdo N° 1.626 del concejo, de 21 de abril de 2015.~~

~~4. Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto actual fue fijado por el artículo 1° N° 5 de la ley N° 20.791.~~

~~5. Artículo transitorio de la ley N° 20.791, sobre afectaciones a utilidad pública de los Planes Reguladores.~~

~~6. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones,~~

Decreto:

~~1° Apruébase la Nómina que establece la desafectación de las declaratorias destinadas a circulaciones, plazas y parques determinadas por el Artículo Transitorio~~

~~de la Ley 20.791, en el área comunal de San Miguel, y que se determina dejar sin efecto, desafectando, en consecuencia, los terrenos bajo dichas declaratorias.~~

VÍAS SENTIDO ORIENTE - PONIENTE				
NOMBRE DE LA VÍA	TRAMO	ANCHO EXISTENTE	NUEVA SITUACIÓN, SEGÚN EL PLAN REGULADOR COMUNAL	
			DESAFECTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA	NUEVO ANCHO VIGENTE
Varas Mena <i>(colectora)</i>	Entre calle Porto Alegre y Moscú.	20,00m	Franja de largo variable, de 241,40m a 288,47m en costado sur de la vía, entre límite oriente de predios que enfrentan la calle Carlos Mondaca, por el poniente y calle Moscú, por el oriente.	Ancho variable desde 13,82m. a 12,59m.

VÍAS SENTIDO NORTE - SUR				
NOMBRE DE LA VÍA	TRAMO	ANCHO EXISTENTE	NUEVA SITUACIÓN, SEGÚN EL PLAN REGULADOR COMUNAL	
			DESAFECTACIÓN DE LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA	NUEVO ANCHO VIGENTE
Ángel Guarello <i>(colectora)</i>	Entre San Ignacio y Real Audiencia	20,00 m.	Franja de ancho variable, con un largo variable desde 54,33m. a 45,76m. en costado norte, entre Ángel Guarello, por el poniente y Real Audiencia, por el oriente.	Ancho variable desde 12,42m. a 10,09m.
Real Audiencia <i>(colectora)</i>	Entre A. Guarello y apertura por Guardiamarina Riquelme	20,00 m.	Franja de ancho variable, con un largo variable de 78,06m. en costado norte, entre Ángel Guarello, por el poniente y apertura por Guardiamarina Riquelme, por el oriente.	Ancho variable desde 15,91m. a 16,07m.
Guardiamarina Riquelme <i>(colectora)</i>	Entre Ventura Blanco Viel y Real Audiencia	20,00 m.	Franja entre Real Audiencia, por el norte y Ventura Blanco Viel, por el sur. Con una longitud variable de 84,71m.	—
Tercera Transversal <i>(de servicio)</i>	Entre Tercera Transversal y Avda. Lo Ovalle.	15,00 m.	Franja diagonal entre Tercera Transversal, por el norte y Avenida Lo Ovalle por el sur. Con una longitud variable de 86,54m. y 58,68m.	—
Arturo Prat <i>(de servicio)</i>	Límite norte de la comuna y Avda. Carlos Silva Vildósola	15,00 m.	Franja entre límite norte con la comuna de Santiago, por el norte y Avenida Carlos Silva Vildósola, por el sur. Con una longitud variable de 79,80m y 77,66m.	—
Chiloé <i>(de servicio)</i>	Entre Chiloé y Av. Departamental .	15,00 m.	Franja en diagonal, entre Chiloé, por el norte y Av. Departamental, por el sur. Con una longitud variable de 52,61m y 19,17m.	—
Carlos Walker Martínez <i>(colectora)</i>	Entre Avenida Departamental y Carlos W. Martínez.	20,00 m.	Franja en diagonal, entre Avenida Departamental, por el norte y Carlos Walker Martínez, por el sur. Con una longitud variable de 59,21m. y 24,40m.	—
Carlos Walker Martínez <i>(de servicio)</i>	Entre Avenida Centenario San Miguel y Avenida Lo Ovalle	15,00 m.	Franja ondulada, entre Avenida Centenario San Miguel, por el norte y Avenida Lo Ovalle, por el sur. Con una longitud total de 176,91m.	—
San Francisco <i>(de servicio)</i>	Entre Michelson y Santa Ester	15,00 m.	Franja entre Michelson, por el norte y tramo de calzada por Santa Ester, por el sur. Con una longitud total de 143,68m.	—